

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 42/2535

นายบุญเยี่ยม คงกระพันธ์ กับพวก โจทก์

บริษัทเอ.เอ็ม.ไทย จำกัด กับพวก จำเลย

บริษัทเอ.เอ็ม.ไทย จำกัด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์ที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลแรงงานกลางส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่ง ไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่าอุทธรณ์ในข้อ 2 จำเลยที่ 1 ได้ต่อสู้คดีมาตลอด ทั้งในคำให้การของจำเลยที่ 1 และคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้เบิกความไว้ต่อศาล จึงถือได้ว่าได้มีการ ว่ากล่าวกันมาในศาลแรงงานกลางแล้ว ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมายเพราะคำสั่งศาลที่สั่งงดสืบพยานจำเลยที่ 1 และ มีคำสั่งงดพยานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 นั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และจำเลยที่ 1 ได้ทำคำร้องคัดค้าน ติดสำนวนไว้แล้วโปรดมีคำสั่งให้อุทธรณ์ข้อ 2 และข้อ 3 ของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 แกลงคัดค้าน(อันดับ 75)

ระหว่างพิจารณาโจทก์แกลงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต และต่อมาโจทก์ที่ 5 ขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตเช่นกัน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าชดเชยจำนวน 23,220 บาท ให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,160 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 24,300 บาท ให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 22,500 บาท ให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 24,840 บาทให้โจทก์ที่ 6 และจำนวน 26,640 บาท ให้โจทก์ที่ 7 พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่ วันฟ้อง (วันที่ 4 เมษายน 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ดังกล่าว ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และจำเลยที่ 1 ต่างอุทธรณ์เฉพาะอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ดังกล่าว (อันดับ 58,61)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิเคราะห์อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2 ที่อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ เพราะ สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์เป็นสัญญาที่มีกำหนด ระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและการเลิกจ้างของจำเลยที่ 1 ก็เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมนั้นเป็นข้อที่จำเลยที่ 1 ได้ยกขึ้น ต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยที่ 1 และศาลแรงงานกลางก็ได้กำหนด เป็นประเด็นข้อพิพาทข้อ 4 ทั้งได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวแล้วอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 จึงเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ จึงไม่ชอบ

ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยที่ 1 ที่อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 ไม่เห็นด้วยที่ศาลแรงงานกลางสั่งตัดพยานของจำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ได้แถลงต่อศาลแล้วว่า พยานอันดับ 3 ป่วยจึงมาศาลไม่ได้ และพยานอันดับ 6 ได้แจ้งเหตุขัดข้องว่ามาศาลไม่ได้ เพราะต้องคุมเงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานของบริษัทที่พยานทำงานอยู่ ซึ่งเท่ากับอุทธรณ์ว่าคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่ง ตัดพยานของจำเลยที่

1 ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา จึงเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลแรงงานกลาง
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ จึงไม่ชอบเช่นกัน

ฉะนั้น จึงมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไว้พิจารณาและ
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

ฉะนั้น จึงมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไว้พิจารณาและ
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ตัน เวทไเว-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ